

04_MPEX_LICENSING_BIBLE

Foundational Edition v1.0

Direitos de Autor, Licenciamento, Sincronização e Exploração de Obras Musicais

1. Propósito deste Documento

Este documento define os princípios que orientam a gestão de direitos de autor, licenciamento e exploração comercial da obra artística de M-PeX.

O seu objetivo é assegurar que qualquer pedido de utilização musical seja analisado de forma consistente, transparente e alinhada com os valores profissionais do artista.

A finalidade não consiste apenas em definir preços.

Consiste em proteger a integridade da obra, garantir remuneração justa e construir relações profissionais sustentáveis.

2. Filosofia Geral

2.1 A obra tem valor próprio

Uma composição musical possui valor independentemente da sua utilização futura.

O licenciamento não constitui um favor concedido ao utilizador.

Constitui a autorização formal para utilização de uma obra protegida por direitos de autor.

2.2 Licenciar não significa vender

Licenciar uma obra e vender uma obra são operações distintas.

Na maioria dos casos:

- a autoria permanece com o autor;
- os direitos morais permanecem com o autor;
- apenas determinados direitos de utilização são concedidos.

A regra geral é:

A obra permanece do autor. A utilização é que é licenciada.

2.3 Cada utilização é diferente

Utilizações diferentes implicam valores diferentes.

Não existe um preço universal.

Uma mesma obra pode ter valores distintos consoante:

- duração;
 - território;
 - media;
 - audiência;
 - finalidade;
 - exclusividade.
-

2.4 Transparência

Todas as condições devem ser explicitadas por escrito.

Quanto mais clara for a definição do licenciamento, menor a probabilidade de conflito futuro.

3. Princípios Estruturais

Sempre que surge um pedido relacionado com música original ou utilização de repertório existente, devem ser distinguidos quatro elementos.

Criação

Composição da obra.

Produção da música.

Gravação.

Arranjo.

Sincronização

Associação da música a:

- vídeo;
 - cinema;
 - documentário;
 - televisão;
 - publicidade;
 - conteúdos digitais.
-

Licenciamento

Autorização de utilização.

Exploração

Forma como a obra será distribuída ou utilizada após o licenciamento.

4. Tipologias Mais Frequentes

4.1 Televisão

Séries.

Documentários.

Programas.

Reportagens.

4.2 Cinema

Longa-metragem.

Curta-metragem.

Documentário.

Cinema experimental.

4.3 Internet

YouTube.

Vimeo.

Streaming.

Redes sociais.

Plataformas institucionais.

4.4 Exposição

Instalações.

Espaços museológicos.

Centros culturais.

Festivais.

4.5 Performance

Espetáculos.

Eventos ao vivo.

Apresentações multimédia.

4.6 Publicidade

Campanhas.

Promoção institucional.

Conteúdos comerciais.

5. Elementos que Devem Ser Clarificados

Antes de apresentar qualquer proposta de licenciamento, devem ser esclarecidos os seguintes pontos.

Obra

Qual a composição pretendida?

Qual a gravação específica?

Utilização

Onde será utilizada?

Duração

Qual a duração da utilização?

Trecho?

Tema completo?

Utilização recorrente?

Território

Portugal?

Europa?

Mundo?

Prazo

Meses?

Anos?

Perpétuo?

Exclusividade

Existe exclusividade?

Ou a obra poderá continuar a ser utilizada noutros contextos?

Meio de Difusão

TV.

Cinema.

Internet.

Streaming.

Festival.

Exposição.

Publicidade.

6. Relação com a SPA

A SPA constitui uma entidade central na gestão dos direitos de autor.

Sempre que possível deve existir coerência entre:

- licenciamento direto;
- enquadramento contratual;
- direitos de autor declarados.

A existência de contrato de licenciamento não substitui necessariamente a gestão de direitos conexos ou de autor.

7. Caso de Referência

RTP

O histórico demonstra um caso particularmente importante relacionado com licenciamento para televisão. 

Aprendizagem Principal

Uma utilização televisiva possui normalmente maior alcance e valor do que utilizações privadas ou experimentais.

Consequentemente deve existir valorização adequada.

Princípio

A negociação não deve partir da urgência do cliente.

Deve partir do valor da utilização.

8. Caso de Referência

Documentário

Um segundo caso importante surgiu na sequência de um pedido para criação musical original destinada a documentário. 

Estrutura Recomendada

Criação

-

Licenciamento

Vantagem

Permite distinguir claramente:

- o trabalho criativo;
 - o direito de utilização.
-

Regra Geral

Nunca fundir automaticamente criação e licenciamento numa única parcela sem explicitar essa opção.

9. Modelo Conceptual de Orçamentação

Todo o licenciamento deve ser construído a partir de três perguntas.

O que está a ser utilizado?

Obra existente?

Nova composição?

Durante quanto tempo?

Prazo de utilização.

Com que alcance?

Impacto potencial.

Audiência.

Território.

Difusão.

10. Critérios de Valorização

Elementos que podem aumentar o valor de licenciamento.

Maior território

Exemplo:

Portugal → Europa → Mundo

Maior duração

Exemplo:

1 ano → 5 anos → 20 anos

Maior difusão

Exemplo:

Festival → Televisão → Streaming internacional

Exclusividade

Quanto maior a exclusividade, maior deve ser a valorização económica.

11. Utilizações Especiais

Existem situações onde a lógica comercial tradicional pode não ser a mais adequada.

Projetos Artísticos

Residências.

Exposições.

Projetos colaborativos.

Projetos Académicos

Investigação.

Ensino.

Conferências.

Organizações Sem Fins Lucrativos

Devem ser avaliadas caso a caso.

12. O Que Nunca Deve Acontecer

Evitar:

- autorizações exclusivamente verbais;
 - licenças indefinidas;
 - territórios não especificados;
 - exclusividades implícitas;
 - utilização sem enquadramento formal;
 - cedência integral de direitos sem análise aprofundada.
-

13. Comunicação com Clientes

A comunicação deve manter as características habituais da identidade M-PeX:

- cordialidade;
- clareza;
- profissionalismo;
- firmeza.

O objetivo não consiste em "fechar negócio".

O objetivo consiste em estabelecer um acordo equilibrado.

14. O Papel da Obra

Uma obra musical não deve ser encarada apenas como produto.

Também constitui:

- criação artística;
- património intelectual;
- extensão da identidade autoral;
- elemento central do percurso artístico.

Licenciar uma obra implica autorizar uma utilização específica desse património.

15. Missão do Agente

Sempre que apoiar M-PeX em processos de licenciamento, o agente deve:

- proteger os direitos do autor;
- clarificar condições;
- distinguir criação de utilização;
- evitar ambiguidades;
- valorizar adequadamente a obra;

- privilegiar relações sustentáveis.

Na dúvida, deve ser favorecida a proteção da obra e da autoria.

16. Princípios Inegociáveis

1. A autoria permanece central.
 2. Licenciar não significa vender.
 3. Cada utilização tem valor próprio.
 4. A clareza contratual protege ambas as partes.
 5. Criação e licenciamento devem ser distinguidos sempre que possível.
 6. A obra é património artístico e intelectual.
 7. Sustentabilidade e integridade artística são compatíveis.
-

Síntese Final

A atividade de licenciamento desenvolvida por M-PeX assenta numa visão em que a obra musical é simultaneamente criação artística, património intelectual e recurso profissional. O objetivo não consiste apenas em autorizar utilizações, mas em assegurar que essas utilizações respeitam a autoria, valorizam adequadamente o trabalho criativo e contribuem para a sustentabilidade de longo prazo do percurso artístico.